

ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

Судья Дудников С.А.
Докладчик Крючкова Е.Г.

УИД: 48RS0010-01-201

Дело №

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

21 августа 2023 года

город Липецк

Судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда в составе:
председательствующего
судей

Крючковой Е.Г.,

Кичинко Д.В., Панченко Т.В.

при ведении протокола помощником судьи Вагаловой Д.Н.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе от [REDACTED] на решение Грязинского городского суда Липецкой области от 22 мая 2023 года, которым постановлено:

«Взыскать с [REDACTED]

[REDACTED] в пользу Колесникова Алексея Ивановича, 21 февраля 1974 года рождения (паспорт: серия 42 18 №169510, выдан 11 марта 2019 УМВД России по Липецкой области, код подразделения 480-002), задолженность по договору займа в размере 100 000 рублей, сумму процентов за пользование чужими денежными средствами, исчисленную за период с 03 декабря 2021 года по 05 мая 2023 года в размере 13 815 рублей 07 копеек, а также в счет возмещения судебных расходов по уплате госпошлины сумму в размере 3 200 рублей.

Продолжить взыскание с [REDACTED] рождения (паспорт: [REDACTED]) в пользу Колесникова Алексея Ивановича, 21 февраля 1974 года рождения (паспорт: серия 42 18 №169510, выдан 11 марта 2019 УМВД России по Липецкой области, код подразделения 480-002), проценты за пользование чужими денежными средствами, исчисленные за период с 06 мая 2023 года по день фактического исполнения обязательства в сумме 100 000 рублей, исходя из ключевой ставки Центрального Банка России, действующей в соответствующий период.

Взыскать с [REDACTED]

[REDACTED] в доход местного бюджета Грязинского муниципального района Липецкой области в счет уплаты государственной пошлины сумму в размере 276 рублей 30 копеек».

Заслушав доклад судьи Крючковой Е.Г., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Колесников А.И. обратился в суд с иском к [REDACTED] о взыскании задолженности по договору займа, ссылаясь на то, что 13.03.2019 года между ним и ответчиком в устной форме был заключен договор займа на сумму 100 000 рублей, которые он перечислил со своего лицевого счета №40817810935006488790 на счет ответчика. Письменная расписка в подтверждение заключения договора не оформлялась. 18.10.2021 года он направил в адрес [REDACTED] письменное требование о возврате долга, которое ответчиком в добровольном порядке исполнено не было. С учетом уточнения исковых требований просил взыскать с ответчика сумму долга по договору займа в размере 100 000 рублей; проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 14.03.2019 года по 05.05.2023 года в сумме 29 784 рубля 10 копеек. Продолжить взыскание с ответчика проценты за пользование чужими денежными

средствами из расчета ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, на сумму основного долга с 06.05.2023 года до дня фактического исполнения обязательства, взыскать судебные расходы по оплате государственной пошлины.

В судебном заседании представитель истца Колесникова А.И. по доверенности Богатых А.В. искивые требования поддержал, ссылаясь на те же доводы. Дополнительно пояснил, что отсутствие договора займа, оформленного в письменном виде, не свидетельствует об отсутствии обязательства. Факт перечисления истцом ответчику денежных средств в размере 100 000 рублей подтверждается письменными доказательствами, а именно, выпиской по счету, что не оспаривается ответчиком. Полагает, что ответчик неправомерно удерживает денежные средства, в связи с чем, с нее подлежит взысканию сумма процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке, предусмотренном ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые подлежат исчислению за период с 14.03.2019 года по 05.05.2023 года в размере 29 784 рубля 10 копеек.

Открытым [REDACTED] в судебное заседание не явилась, о слушании дела надлежаще извещена, в письменном заявлении просила рассмотреть дело в ее отсутствие. Возражала против удовлетворения исковых требований, указав, что договор займа между сторонами не заключался; истец перечислил денежные средства в отсутствие какого-либо обязательства, о чем ему было известно. Полагала, что истек срок исковой давности, в связи с чем просила применить последствия его пропуска. Кроме того, считает, что истец ранее обращался в суд с требованиями, аналогичными ранее рассмотренным, в связи с чем производство по делу подлежит прекращению.

Суд постановил решение, резолютивная часть которого изложена выше.

В апелляционной жалобе ответчик [REDACTED] просит решение суда отменить, ссылаясь на его незаконность и необоснованность, неправильное применение судом норм материального права, указав, что истцом не представлено доказательств того, что стороны пришли к соглашению по всем существенным условиям договора займа, в том числе по условиям возврата денежных средств.

В возражениях на апелляционную жалобу истец Колесников А.И. просит оставить ее без удовлетворения, ссылаясь на несостоятельность ее доводов.

Выслушав представителей истца [REDACTED], адвокатов Печерского А.А. и Антонова И.В., поддержавших апелляционную жалобу, представителя истца Колесникова А.И. по доверенности Богатых А.В., возражавшего против ее удовлетворения, проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы и возражений на нее, судебная коллегия не находит предусмотренных ст. 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены или изменения решения суда.

Согласно п. 1 ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

В силу п. 2 ст. 808 Гражданского кодекса Российской Федерации в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Согласно ст. 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

В соответствии со ст. 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов за пользование займом их размер определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Судом первой инстанции верно установлено и подтверждено материалами дела, что 13.03.2019 года между [REDACTED] и Колесниковым А.И. был заключен договор займа путем передачи Колесниковым А.И. в заем [REDACTED] денежных средств в сумме 100 000 рублей посредством их перечисления на карту 6390*****8663. принадлежащую [REDACTED]

Ранее Колесников А.И. обращался в суд с иском к [REDACTED] о взыскании неосновательного обогащения, которые были удовлетворены решением Грязинского городского суда Липецкой области от 27.10.2022 года.

Однако апелляционным определением Липецкого областного суда от 13.02.2023 года указанное решение суда было отменено и постановлено новое об отказе Колесникову А.И. в удовлетворении исковых требований к [REDACTED] о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами. Судебных расходов было отказано. При этом судебная коллегия пришла к выводу, что между сторонами имел место договор займа в сумме 100 000 рублей, заключенный в устной форме. Придя к выводу, что, признавая доказанным наличие у ответчика неосновательного обогащения, суд первой инстанции, тем самым, самостоятельно изменил основание иска, тем временем как истец в качестве основания иска ссылаясь на договор займа, заключенный между сторонами в устной форме.

В соответствии с п.2 ст. 31 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Как указано в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 19.06.2016 года № 1739-О, признание преюдициального значения судебного решения, будучи направленным на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, на исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения данного дела; тем самым преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности. Указанным конституционно значимым целям служит и вторая статья 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, устанавливающая в качестве основания для освобождения от доказывания обстоятельств их установившее в установленном вступившим в законную силу решением суда по делу, в котором участвовали те же лица. Данная норма, действуя в системной связи с положениями статей 12, 56 и 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, не предполагает ее произвольного применения судами. Дополнительной гарантией защиты прав лиц, участвующих в деле, служат установленные процессуальным законодательством процедуры проверки судебных постановлений судами вышестоящих инстанций и основания для их отмены или изменения.

Из материалов дела следует, что апелляционное определение Липецкого областного суда от 13.02.2023 года сторонами в кассационном порядке не обжаловалось. Принимая во внимание, что по делу участвовали те же стороны, суд первой инстанции пришел к верному выводу, что указанное апелляционное определение имеет

преюдициальное значение при рассмотрении настоящего дела, вследствие чего установленные данным апелляционным определением обстоятельства не подлежат доказыванию и оспариванию при рассмотрении настоящего дела.

Таким образом, вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу установлено, что между Колесниковым А.И. и [REDACTED] в устной форме был заключен договор займа денежных средств в сумме 100 000 рублей.

При изложенных обстоятельствах довод апелляционной жалобы о несоблюдении формы договора займа и несогласованности всех его существенных условий между сторонами правового значения не имеет.

Принимая во внимание, что срок возврата договора займа сторонами определен не был, к нему предъявляются правила ст. 810 Гражданского кодекса Российской Федерации о возврате суммы займа заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодателем требования об этом.

Из материалов дела следует, что 18.11.2021 года истцом в адрес ответчика была направлена претензия о возврате суммы займа, которая в установленный срок ответчиком в добровольном порядке удовлетворена не была.

При изложенных обстоятельствах суд первой инстанции пришел к верному выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных истцом исковых требований о взыскании с ответчика суммы долга в размере 100 000 рублей.

Поскольку при заключении договора займа сторонами условия о размере за пользование займом определены не были, вопреки доводам жалобы является верным и вывод суда первой инстанции о том, что с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты за пользование займом, начисленные в порядке ст. 809 Гражданского кодекса Российской Федерации исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Выводы суда соответствуют нормам материального права, регулирующим правоотношения сторон, основаны на всестороннем, полном и объективном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Существенных нарушений норм материального права, а также требований процессуального законодательства, повлиявших на исход судебного разбирательства, судом не допущено.

Решение суда является законным и обоснованным, отмене не подлежит.

Руководствуясь статьями 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Грязинского городского суда Липецкой области от 22 мая 2023 года оставить без изменения, апелляционную жалобу [REDACTED] – без удовлетворения.

Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

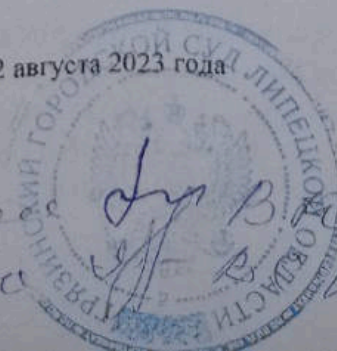
Председательствующий:

Судьи:

Мотивированное апелляционное определение изготовлено 22 августа 2023 года

КОПИЯ ВЕРНА

И.О. Председателя
Судьи



Грязинский городской суд
Липецкой области
пронумеровано и
печатью
подпись судьи